

Términos y Condiciones Generales de uso - LIVELIFE App

- I. **OBJETO:** Bienvenido a **LIVELIFE App** (en adelante, la “App”), nuestra razón social es Flow Patners SpA, RUT/NIF xxxxx, con domicilio legal en La Comuna Las Condes, Región Metropolitana de Santiago, correo electrónico soporte@flowpartners.cl, sitio web xxxxx; somos una plataforma digital que busca apoyar a consolidar una transformación personal sostenible en el tiempo basada en el **Método Libre** diseñado para que nuestros usuarios alcancen el balance idóneo entre las seis (06) áreas fundamentales de la vida a través del diseño personalizado de ciclos de transformación de noventa (90) días. Los presentes términos y condiciones de uso (en adelante, las “Condiciones”), regulan la prestación por parte de **LIVELIFE App** del “Servicio” / los “Servicios” que se describen detalladamente a continuación.
- II. **CAPACIDAD LEGAL:** Para utilizar la “App” usted debe: 1- Ser mayor de edad (al menos 18 años de edad), 2- Poseer capacidad legal para contratar, 3- Residir en un país donde el servicio esté disponible y 3- No estar previamente suspendido o eliminado del servicio.
- III. **ACEPTACIÓN DE LOS TÉRMINOS:** Se da por entendido que, al descargar, instalar, registrarse o utilizar la “App”, usted declara haber leído y entendido el contenido de la presente y manifiesta inequívocamente su aceptación y consentimiento total sin excepción del contenido en estas “Condiciones”, por lo que ambas partes se obligan a cumplir fielmente lo pactado en las cláusulas que se detallan a continuación. De esta manera, tras pagar por la correspondiente suscripción, y durante la vigencia del período de prueba, le otorgamos una licencia limitada, no exclusiva, e intransferible para acceder a los Productos y Servicios la “App” de acuerdo a lo establecido en estas “Condiciones”.
- IV. **DEFINICIONES:** A los efectos de estas “Condiciones”, se deben definir de la siguiente manera:
- **“Usuario”:** Persona que mantiene una cuenta registrada en la “App” y que usa el servicio de la misma.
 - **“Datos”:** Toda información aportada o ingresada por el “Usuario”
 - **“Método Libre”:** Sistema / Metodología de transformación personal diseñada de manera personalizada y ajustada a cada “Usuario”, siendo su objetivo principal el balance idóneo en las seis (06) áreas fundamentales de la vida.
 - **“Rueda de la Vida”:** Representación gráfica/visual del balance de datos relacionados a las seis (06) áreas fundamentales de la vida.
 - **“GDT” (Getting Things Done):** En español se traduce como “hacer las cosas” o “lograr que las cosas se hagan” y constituye un método de gestión de las actividades propuestas por la “App”.
 - **“Orinograma”:** Término acuñado por el autor estadounidense Timothy Ferriss y para los efectos de las presentes “Condiciones” se debe definir como el plan de transformación personal de noventa (90) días, diseñado por la “App” de manera personalizada y de acuerdo a los “Datos” aportados por el “Usuario”.
 - **“Seis (06) Áreas de la Vida”:** Son las áreas fundamentales de la vida que son evaluadas por la “App” a los fines de proponerle al “Usuario” un plan de trabajo personalizado para alcanzar el balance idóneo entre ellas.
 - **Desarrollo Personal”:** Forma parte de las seis (06) áreas de la vida, compuesta por el cultivo continuo de habilidades, la espiritualidad y comprensión individual de cada “Usuario”.
 - **“Actividad Profesional”:** Forma parte de las seis (06) áreas de la vida, compuesta por las actividades desarrolladas por el “Usuario” en función de su preparación académica o formación calificada en un oficio específico, puede estar integrada por un trabajo bajo relación de dependencia, negocios, emprendimientos o proyectos profesionales.
 - **“Salud y Nutrición”:** Forma parte de las seis (06) áreas de la vida, compuesta por los aspectos que influyen de manera directa al estado salud general del “Usuario” como la práctica de actividad física, la óptima nutrición, la energía vital o la salud física general.
 - **“Dinero y Finanzas”:** Forma parte de las seis (06) áreas de la vida, compuesta por el estado financiero del “Usuario” determinado por los ingresos fijos y variables, ahorros, inversiones y todo lo que influya en su nivel de libertad financiera.
 - **“Relaciones Sociales”:** Forma parte de las seis (06) áreas de la vida, compuesta por los vínculos interpersonales de los “Usuarios” con la familia, amigos o compañeros y demás redes sociales.
 - **“Pareja e Intimidad”:** Forma parte de las seis (06) áreas de la vida, compuesta por el vínculo del “Usuario” con su pareja y la calidad del mismo, así como las conexiones íntimas y vida romántica.
- V. **NATURALEZA DEL SERVICIO:** Los Servicios prestados por la “App” corresponden a servicios de recopilación de información aportados por el “Usuario” con el fin de obtener un diseño personalizado de un plan de trabajo destinado a consolidar un proceso de crecimiento personal continuo, logrando un equilibrio idóneo entre las seis (06) áreas de la vida mediante el diagnóstico objetivo de la situación

actual de vida del **“Usuario”**, identificación y priorización de las áreas a mejorar, creación de los planes estructurados de transformación y la ejecución de acciones diarias conscientes. La **“App”** **no es responsable** de la veracidad o fiabilidad de los datos cargados por el **“Usuario”** ni del cumplimiento del plan diseñado, siendo el **“Usuario”** el único responsable de elegir el seguimiento del plan propuesto para el logro de los objetivos personales planteados y de su cumplimiento; es por lo que la **“App”** se limita al procesamiento de los datos aportados por el **“Usuario”** mostrando índices y gráficos basados en dicha información, presentando las propuestas del plan a seguir. Asimismo, los resultados obtenidos por el **“USUARIO”** dependerán directamente de su compromiso con el seguimiento de las recomendaciones presentadas por la **“App”** y del tiempo dedicado al mismo. La **“App”** es una aplicación web que permite a sus usuarios tener el control de su rutina para favorecer el desarrollo y crecimiento personal.

El Servicio se prestará a través de Internet, pudiendo el **“Usuario”** acceder al mismo a través de equipos informáticos (PC, Mac, Linux, etc.), y demás canales telemáticos que la tecnología permita en cada momento y la **“App”** ponga a su disposición. La **“App”** no es responsable de problemas de conexión del **“Usuario”** o de terceros respecto de los cuales se reciba información. La **“App”** no será responsable por el incumplimiento de estas condiciones generales, en caso de que se deba a fallas técnicas, de conexión, caídas del sitio web, caída de servidores, fallas de los equipos computacionales, móviles o software utilizados por la **“App”** para prestar sus **“Servicios”**, y en general, cualquier clase de falla o error que se deba a terceros o causas no imputables y ajenas al control de la **“App”**. Sin perjuicio de lo anterior, en caso de verificarse algún tipo de falla técnica que exceda de la responsabilidad de la **“App”**, esta hará sus mayores esfuerzos para brindar al **“Usuario”** la asistencia técnica que le permita acceder a los Servicios e información en el más breve plazo. La **“App”** podrá bloquear el acceso y utilización del Servicio cuando lo estime necesario por motivos de seguridad. Para desbloquear el **“Servicio”**, el **“Usuario”** deberá utilizar las herramientas habilitadas en la web del Servicio (www.xxxxxx.com), o en casos especiales, ponerse en contacto con **LIVELIFE**. La **“App”** podrá suspender el uso de la aplicación o de alguna de sus funcionalidades mediante bajas programadas de hasta 72 horas, debiendo informar de las mismas a sus **“Usuarios”** con al menos 15 días de anticipación. El **“Usuario”** del Servicio es el responsable de la custodia de las claves de acceso a la **“App”**, no estando autorizado a compartirlas con nadie. En caso de que exista cualquier riesgo de seguridad respecto de dichas claves, el Usuario deberá cambiarlas inmediatamente e informar inmediatamente a la **“App”**. Igualmente, el **“Usuario”** podrá, en cualquier momento, modificar o sustituir sus claves de acceso al **“Servicio”**, mediante las herramientas habilitadas a tal efecto y rehabilitar las claves en caso de olvido.

VI. **FUNCIONAMIENTO DE LA “APP”:**

- **Evaluación Inicial:** Al registrarse, cada **“Usuario”** completa una evaluación única de 60 preguntas (10 preguntas por cada área de vida) de respuesta binaria (SI /NO) mediante el cual se evalúan criterios objetivos, esta evaluación solo puede realizarse UNA VEZ y no puede ser modificada posteriormente.
- **Onirogramas:** Los **“Usuarios”** crean planes de transformación de exactamente de noventa (90) días, cada Onirograma se enfoca en UN (01) área de vida específica, siendo posible un MÁXIMO de dos (02) Orinogramas activos en la misma área de vida, mientras que el **“Usuario”** podrá tener SOLO tres (03) Orinogramas activos simultáneamente. Los Orinogramas se fundamentan en la estructura (framework) **SER** (Be), **HACER** (Do) y **Tener** (Have); en el **SER** se busca identificar entre 3 a 5 aspectos de identidad a desarrollar, el **HACER** corresponde a las acciones específicas ilimitadas, mientras que el **TENER** se fijará un máximo de tres (03) resultados tangibles deseados.
- **Sistema GTD:** Con este método se busca establecer la Gestión Diaria de tareas y proyectos a desarrollar por el **“Usuario”** organizados por contexto y áreas de vida, clasificándose por el nivel de energía requerida, realizando una revisión y seguimiento semanal del avance de las mismas, por lo que además se dispondrá de una bandeja de entrada para fijar ideas que aporte al cumplimiento de las tareas.
- **Progreso y métricas de cumplimiento:** La **“App”** enviará al **“Usuario”** su progreso y métricas de cumplimiento de manera periódica y personalizada.
- **Tiempo de uso y patrones de actividad:** La **“App”** mantendrá dentro de sus funcionalidades la información relativa al tiempo de uso y patrones de actividad dentro de la **“App”**, determinados por el uso dado por el **“Usuario”**

VII. **REGISTRO Y CUENTA DEL USUARIO:** Al registrar una cuenta, el **“Usuario”** acepta, declara y garantiza que proporcionará información veraz, actualizada, completa y exacta solicitada en el formulario de registro. También deberá seleccionar un nombre de usuario y contraseña debiendo mantenerla de forma confidencial y actualizada. El **“Usuario”** es el responsable exclusivo de toda actividad en su cuenta y deberá notificar a la **“App”** cualquier uso extraño no autorizado, El **“Usuario”** entiende y acepta que la infracción a lo establecido precedentemente lo hace responsable por el uso no autorizado de su cuenta. La **“App”** requerirá verificación por correo electrónico al momento del

registro y se reserva el derecho de solicitar verificaciones adicionales. Los datos del “**Usuario**” solicitados para el registro inicial en la “**App**” son: 1.- Nombre completo, 2.- Dirección de correo electrónico (verificación), 3.- Contraseña segura (mínimo de 8 caracteres), 4.- Fecha de nacimiento (verificación de edad) y 5.- País de residencia (dirección IP y ubicación general).

VIII. PLANES Y PRECIO DEL “SERVICO”: Los planes de la “**App**” pueden se mensuales, trimestrales, semestrales o anuales según la preferencia del “**Usuario**”, cada suscripción tiene su valor, con posibilidad de rescindir en cualquier momento y son de renovación automática los primeros cinco (05) días de cada período y por un período igual y sucesivo al contratado, debiendo hacerse el pago mediante transferencia bancaria o cargo a la tarjeta de crédito que el “**Usuario**” disponga para estos efectos, salvo que “**Usuario**” comunique por escrito y con anticipación de, al menos, un (01) día hábil a la fecha de vencimiento del respectivo período, o de cualquiera de sus prórrogas su decisión de dar por terminados los “**Servicios**”, en cuyo caso la “**App**” procederá a cancelar su suscripción. El “**Usuario**” declara aceptar sin condiciones que el incumplimiento de su obligación de pago, dentro de los primeros 15 días corridos de cada mes, trimestre, semestre o año calendario, según sea el plan contratado, habilitará a la “**App**”, a su elección, a tomar alguna de las siguientes medidas: i) Suspender la prestación de los “**Servicios**”, y/o ii) Deshabilitar algunas de las funcionalidades de los “**Servicios**”, y/o iii) Poner término al acuerdo y cancelar los “**Servicios**” prestados al “**Usuario**”, además de quedar expresamente facultado para enviar los datos del usuario a empresas de cobranza externas y boletines comerciales. Si el “**Usuario**” termina el contrato antes del término del período de facturación respectivo, no tendrá el derecho a pedir la restitución de fondos por el resto del período de facturación de que se trate. A mayor abundamiento, la contratación de un plan se regirá por los períodos de tiempos establecidos en los mismos y en ningún caso por meses o períodos de días inferior a los fijados en dichos planes, donde el “**Usuario**” no se encontrará facultado para pedir la restitución de fondos(rembolso) en caso de cancelar la suscripción antes del término del período en curso.

- **Período de prueba:** Sin perjuicio de lo anterior, la “**App**” ofrece a su “**Usuario**” este período de prueba que consiste en el disfrute y acceso a la totalidad de las funciones de la “**App**” de manera gratuita por **solo SIETE (07) días consecutivos**, sin que la “**App**” solicite datos bancarios o de tarjeta de crédito del “**Usuario**”. En caso de que el “**Usuario**” desee continuar disfrutando de los “**Servicios**” y beneficios de la “**App**” luego de culminado el período de prueba, el “**Usuario**” deberá suscribirse a alguno de los planes, caso en el cual el “**Usuario**” deberá proporcionar los datos bancarios o de pago correspondientes.
- **Plan Mensual:** El valor por mes (30 días) de la suscripción en la “**App**” es de **USD 19.99**
- **Plan Trimestral:** El valor por trimestre (3 meses/90 días) de la suscripción en la “**App**” es de **USD 49.99**, representando un ahorro de **USD 10** con relación al plan mensual.
- **Plan Semestral:** El valor por semestre (6 meses/180 días) de la suscripción en el “**App**” es de **USD 89.99**, representando un ahorro de **USD 30** con relación al plan mensual.
- **Plan Anual:** El valor anual (12 meses / 365 días) de la suscripción en el “**App**” es de **USD 150**, representando un ahorro de **USD 90** con relación al plan mensual, este plan incluye acceso prioritario a nuevas funciones de la “**App**”.

Comparación de Planes:				
Característica	Mensual	Trimestral	Semestral	Anual
Precio	USD 19.99	USD 49.99	USD 89.99	USD 150.00
Precio / Mes	USD 19.99	USD 16.66	USD 15.00	USD 12.50
Ahorro	--	USD 10.00	USD 30.00	USD 90.00
% Descuento	--	17%	25%	37%
Mejor para	Probar	Compromiso Medio	Transformación Seria	Máximo Ahorro

IX. POLÍTICA DE PAGO

- Los pagos se procesan a través de proveedores seguros (Stripe, Mercado Pago).
- Las tarjetas de créditos, PayPal y las transferencias bancarias son medios válidos para el pago de las suscripciones.
- Todos los precios anteriormente especificados incluyen el IVA.
- La facturación es por adelantada.

X. BENEFICIOS INCLUIDOS EN LA SUSCRIPCIÓN:

- Acceso completo a la evaluación de la “Rueda de la Vida”.
- Creación ilimitada de Orinogramas (máx. 3 activos).
- Sistema “**GTD**” completo.
- Sincronización en todos los dispositivos.
- Reportes y analíticas de progreso.
- Soporte prioritario por email.
- Actualizaciones y nuevas funcionalidades.

- Acceso a contenido educativo Premium.
- Exportación de datos en PDF/Excel.

- XI. DEBERES, OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL “USUARIO”:** El “Usuario” está obligado a utilizar el “Servicio” de forma adecuada, no utilizar bajo ningún concepto claves de acceso de terceros y a mantener la confidencialidad de las claves de acceso al “Servicio”. El “Usuario” declara y garantiza que ha obtenido todos los consentimientos y autorizaciones necesarias y cumple con todas las leyes aplicables en materia de privacidad y datos personales, en relación con cualquier uso y divulgación de información relacionada con el uso de la “App” y de los “Servicios”. El “Usuario” libera de toda responsabilidad a la “App” de la exactitud de cualquier información, datos, documentos o materiales ingresados o creados con la “App” o los “Servicios”. El ingreso, publicación o carga de cualquier información y almacenamiento de cualquier información, datos, documentos o materiales en la “App” no constituye un respaldo ni garantía en cuanto a la conformidad de tal información con la legislación aplicable, ni a la exactitud, la puntualidad, la materialidad, integridad o fiabilidad de dicha información o materiales. El “Usuario” es responsable del contenido que crea y debe abstenerse de subir contenido ilegal o dañino. La “App” podrá dar por terminado este acuerdo y el uso del servicio en cualquier momento y por cualquier motivo y sin previo aviso en caso que el “Usuario” viole cualquiera de estos términos, o si se sospecha de fraude o que su cuenta ha sido comprometida. Los suscriptores pueden usar la “App” hasta que el acuerdo se haya terminado por cualquiera de las partes de conformidad con los términos de estas Condiciones. Como corolario a los anterior, el “Usuario” acepta indemnizar a la “App” en el caso de la violación de estas “Condiciones”, por el uso indebido del “Servicio” o por violación de derechos de terceros.
- XII. USOS PROHIBIDOS:** Los “Usuarios” deben acceder a la información almacenada utilizando los Servicios únicamente con fines lícitos y no podrá utilizar dicha información con el propósito de cometer o promover actos fraudulentos o por la comisión de cualquier acto que daría lugar a una responsabilidad civil y/o penal. El “Usuario” se compromete a no publicar, enviar, cargar, distribuir, proporcionar o introducir cualquier material o información que pueda ser ilegal o considerado como fraudulento, difamatorio, dañino, amenazador u ofensivo. Asimismo, el “Usuario” no podrá utilizar medios de ningún tipo para restringir o impedir que otro usuario acceda a la “App”. No se permite a ningún “Usuario” cargar material en la “App” susceptible de infringir los derechos de propiedad intelectual de otros, o subir material que pueda afectar el funcionamiento de nuestros sitios web, sistemas y equipos. Está prohibido utilizar la “App” y los “Servicios” que lleve a bloquear el acceso, perjudicar o dañar de alguna forma a la “App”, o desactivar cualquiera de nuestros servidores. Está prohibido intentar obtener acceso no autorizado a cuentas de la “App”, sistemas o redes informáticas de cualquier otro usuario a través de extracción de contraseñas, registro de pulsaciones, la piratería o cualquier otro medio. El “Usuario” se compromete a no subir a la “App” archivos que contengan virus, troyanos, malware, spyware, gusanos, archivos corruptos o cualquier otro material o software que puedan dañar el funcionamiento de otro equipo. La vulneración de las obligaciones antes mencionadas habilitará a la “App” a iniciar las acciones legales correspondientes de acuerdo a la legislación chilena, especialmente las dispuestas en la Ley 19.223 sobre Delitos Informáticos y sus modificaciones posteriores. El usuario no podrá arrendar, vender, dar en prenda, otorgar licencias o sublicencias de ningún tipo, ni ceder o de otra manera transferir ni gestionar el software perteneciente a la “App” bajo ninguna circunstancia, salvo autorización expresa y por escrito de la “App”.
- XIII. PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL:** La “App” y sus proveedores/licenciantes son titulares de los derechos de propiedad intelectual e industrial del Método Libre y su Sistema, del Software y el código de la aplicación, los algoritmos y procesos, todas las URL, materiales, productos, contenido web, diseños de páginas web, imágenes, texto, herramientas, utilidades que componen los “Servicios”, con exclusión de los “Datos” e información que suministre el “Usuario” a nosotros o se ingrese utilizando la “App”. Los procedimientos técnicos, procesos, conceptos y métodos de operación que son inherentes dentro de la “App” constituyen secretos comerciales. El uso de nuestros “Servicios” no constituye una venta o transferencia en ningún modo de los derechos de propiedad intelectual a los “Usuarios”. Sin perjuicio de lo anterior, cualquier información o datos introducidos por el “Usuario” usando la “App” o previstos en otro lugar para acceder a la “App” en nombre del “Usuario” seguirán siendo propiedad del usuario. Todos los procedimientos, funcionalidades, software, marcas o signos distintivos, imágenes, fotografías, gráficos, archivos de texto, audio, video y demás contenidos de los “Servicios” se encuentran protegidos por leyes de propiedad intelectual e industrial; no pudiendo ser objeto de modificación, copia, alteración, reproducción, adaptación o traducción por parte del “Usuario” o de terceros, sin la expresa autorización de los respectivos y legítimos propietarios de dichos contenidos. No obstante lo anterior, es posible que, sujeto a las siguientes condiciones, el “Usuario” utilice capturas de pantalla (“screenshots”) de la “App” al utilizar los “Servicios”. El uso de esta clase de imágenes está restringido a lo siguiente: a) Está prohibido

utilizar screenshots de cualquier versión beta de la “App” a no ser que se haya lanzado comercialmente al público; b) El uso solo es para fines ilustrativos; c) Su uso no debe infringir ningún punto de estas condiciones de uso. Chipax tiene derechos sobre varias marcas que se utilizan en la operación de la “App” y esta no otorga a los “Usuarios” derecho, ni licencia de uso de las marcas registradas de la “App” o cualquier logotipo, nombre comercial u otra propiedad intelectual que no sea lo expresamente establecido en este documento.

XIV. PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS: La “App” da fe de cumplir y hacer respetar el deber de protección de los datos de carácter personal de sus “Usuarios” de conformidad a lo dispuesto en la Ley N° 19.628 sobre Protección de la Vida Privada y la Ley N° 21.719 que regula la protección y el tratamiento de los datos personales y crea la agencia de protección de datos personales, además de su normativa complementaria. El “Usuario” es el propietario de todos los datos de carácter personal y de toda información que proporcione a la “App”. El uso que le da la “App” a la información suministrada por el “Usuario” corresponde a mejorar el servicio, personalizar la experiencia del “Usuario”, generar reportes y analíticas del proceso del “Usuario”, enviar notificaciones relevantes, cumplir obligaciones legales, prevenir fraude y abuso.

No pretendemos tener ningún derecho de propiedad sobre los datos e información cargada en la “App” por el “Usuario”, es por lo que NO vendemos sus datos personales y solo la compartimos con procesadores de pago para transacciones, con servicios de infraestructura (hosting, analytics, otros), cuando sea requerido por ley, cumplir una orden judicial, a los efectos de la prevención del fraude y la aplicación de la ley, con nuestros abogados en relación con cualquier procedimiento judicial y con el consentimiento explícito del “Usuario”. Si nos vemos obligados a revelar sus datos o información, utilizaremos nuestros mejores esfuerzos para hacerle llegar una notificación que le permita impugnar dicha solicitud.

Para efectos de prestar los “Servicios”, el “Usuario” declara autorizar expresamente a la “App” para que esta lleve a cabo el tratamiento de sus datos personales, tales como la dirección de correo electrónico y número de teléfono móvil, si se hubiera facilitado, la IP de conexión a Internet, el identificador para publicidad, características del dispositivo, idioma de preferencia y lugar de ubicación, datos de la sesión (dominio de referencia, páginas visitadas, fecha y hora de acceso a la web) y el Historial de Movimientos. Asimismo, el “Usuario” autoriza expresamente a la “App” para que esta pueda utilizar los datos personales a efectos de llevar a cabo estudios estadísticos, enviar y sistematizar información, y enviar encuestas y ofertas a los “Usuarios”. Sin embargo, estos datos serán usados siempre de forma anónima, quedando reservada la identificación del “Usuario”, salvo consentimiento expreso en contrario.

Los “Datos” son almacenados en servidores seguros, con encriptación en tránsito (HTTPS) y en reposo, se realizarán auditorías de seguridad periódicas cumpliendo con los estándares de la industria.

En el caso de que el “Usuario” no quiera que sus datos personales sean objeto del tratamiento que se describe en estas “Condiciones”, no deberá suscribirse a la “App” o deberá darse de baja de la misma. La suscripción al Servicio y la aceptación de estas Condiciones constituyen una manifestación expresa del consentimiento al tratamiento de datos antes mencionado. Los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición podrán ser ejercidos mediante comunicación por escrito a la “App”, al correo privacy@livelife.app. En todo caso, el ejercicio de los derechos de cancelación y de oposición requerirá que previamente el “Usuario” se dé de baja del Servicio. La retención de los datos proporcionados por el “Usuario” se mantendrán mientras la cuenta esté activa; en el caso de la eliminación de la cuenta los datos se retendrán por un período de treinta (30) días (por su desea reactivar) y en el caso de los datos anonimizados se retendrán de manera indefinida para su análisis.

XV. DERECHO DE LOS “USUARIOS” SOBRE SUS DATOS: Los “Usuarios” podrán acceder en cualquier momento a sus “Datos” suministrados/cargados a la “App”, que también podrán rectificar los “Datos” incorrectos, solicitar eliminación de “Datos”, portar sus “Datos” a otro servicio, oponerse a ciertos procesamientos y retirar consentimiento. Para ejercer estos derechos el “Usuario” debe contactarse por medio del correo privacy@livelife.app

XVI. COMUNICACIONES: La “App” se comunicará con el “Usuario” a través del propio “Servicio”, en la página web o por correo electrónico remitido a las direcciones de correo electrónico entregadas por el “Usuario”, por SMS si se hubiera proporcionado un teléfono móvil o por cualesquiera otros medios que pudieran convenirse con el “Usuario”. Al aceptar estas “Condiciones”, usted consiente expresamente en recibir de forma electrónica todas las comunicaciones, mensajes, acuerdos, documentos, avisos y revelaciones (colectivamente, "Comunicaciones") en conexión con su cuenta y su uso del Servicio. Las Comunicaciones incluyen, pero no se limitan a: a) Acuerdos y políticas, como las presentes condiciones y nuestra política de privacidad, incluyendo las actualizaciones de los mismos; b) Divulgaciones anuales; c) Recibos de transacción o confirmaciones; d) Comunicaciones relativas a cuentas en mora (que también pueden ser por teléfono y pueden ser realizadas por la “App” o por cualquier persona en su nombre, incluyendo un agente de cobro); e) Estados de cuenta

y su historial correspondiente; y f) Comunicaciones comerciales y promocionales. Al prestar su consentimiento, usted confirma que es capaz de recibir, abrir e imprimir o descargar una copia de cualquiera de las Comunicaciones para sus registros. Es Importante que conserve copias de las Comunicaciones pues pueden no ser accesibles en su cuenta en una fecha posterior. Usted puede retirar su consentimiento para recibir comunicaciones electrónicamente, para lo cual deberá ponerse en contacto con nosotros a través de asistencia al usuario. En caso de retirar su consentimiento para recibir comunicaciones por vía electrónica, la **“App”** puede denegar su registro para una cuenta o establecer un costo adicional para la entrega de las comunicaciones en formato físico.

- XVII. RETROALIMENTACIÓN:** En caso de que el **“Usuario”** realice alguna sugerencia o feedback, otorga a la **“App”** el derecho de usarlo sin compensación.
- XVIII. LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD:** Livelife (la **“App”**) es una herramienta de autoapoyo, por lo que deja expresa constancia que no remplace la ayuda profesional, es por lo que la **“App”** no es responsable de decisiones tomadas basadas en la **“App”** y no se garantizan resultados específicos. La **“App”** no será responsable por daños indirectos o consecuentes, pérdidas de datos o información, pérdidas de ganancias u oportunidades o daños superiores al monto pagado en los últimos doce (12) meses.
- XIX. TERMINACIÓN DEL “SERVICIO”:** Sin perjuicio de lo establecido en estas **“Condiciones”**, la **“App”** podrá dar por terminado este acuerdo y el uso del servicio en cualquier momento y por cualquier motivo, sin previo aviso, en caso que el **“Usuario”** viole cualquiera de estos términos, o si se sospecha de fraude o que su cuenta ha sido comprometida en modo alguno. Los **“Usuarios”** podrán poner fin a los **“Servicios”** prestados por la **“App”**, hasta cinco (05) días antes del último día hábil de cada mes, para que no se considere el mes siguiente en la facturación correspondiente, ello sin más limitación y de manera libre. Como efectos de la terminación del **“Servicio”**, el **“Usuario”** pierde el acceso a la **“App”**, los **“Datos”** se eliminarán según estas **“Condiciones”** y las obligaciones de pagos pendientes continúan.
- XX. FUERZA MAYOR:** Ninguna de las partes debe ser considerada responsable de un retraso o fallo en el cumplimiento del contrato de servicios causados por razón de cualquier ocurrencia de eventos imprevistos fuera de su control, incluyendo, pero no limitado a, actos de fuerza mayor, desastres naturales, fallas eléctricas, fallas en el servidor, servicio de proveedores o terceros fallidos, interrupciones del servicio, embargo, disputas laborales, bloqueos y huelgas, disturbios, guerras, inundaciones, insurrecciones, cambios legislativos y acciones gubernamentales. En ningún caso podrá el **“Usuario”** reclamar de la **“App”** indemnización alguna por daños o perjuicios que puedan ser calificados como daño emergente, lucro cesante, pérdida de negocios, pérdida de reputación comercial o reclamaciones de terceros contra el **“Usuario”**, entre otros, en virtud de defectos, interrupción o fallas en la aplicación derivadas por causas tales como las anteriormente mencionadas. Adicionalmente, la **“App”** jamás responderá por el mal uso de la aplicación por parte del **“Usuario”** o de cualquier ilegalidad o acto fraudulento o delictivo que se cometa mediante la utilización de la misma.
- XXI. LEY APLICABLE Y SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS:** Estas **“Condiciones”** se regirán y serán interpretadas de conformidad con las leyes de la República de Chile. Cualquier dificultad o controversia que se produzca entre las partes respecto de la aplicación, interpretación, duración, validez o ejecución de este Contrato, sus documentos complementarios o modificaciones, o por cualquier otra causa relacionada con estas **“Condiciones”**, será sometida a arbitraje conforme al Reglamento Procesal de Arbitraje del Centro de Arbitraje y Mediación de Santiago, vigente al momento de solicitarlo. El arbitraje deberá llevarse a cabo en única instancia ante un árbitro que tendrá el carácter de mixto, esto es, fallará en derecho conforme a la legislación chilena y tendrá las facultades de árbitro en cuanto al procedimiento. Para estos efectos, las partes confieren poder especial irrevocable a la Cámara de Comercio de Santiago A.G., para que, a solicitud escrita de cualquiera de ellas, designe al árbitro mixto de entre los abogados integrantes del cuerpo arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación de Santiago. Cada una de las partes tendrá el derecho potestativo de recusar, sin expresión de causa y por una sola vez, al árbitro designado por la Cámara de Comercio de Santiago A.G. Contra las resoluciones del árbitro no procederá recurso alguno, por lo que las partes renuncian expresamente a ellos. El árbitro estará especialmente facultado para resolver todo asunto relacionado con su competencia y/o jurisdicción. Para todos los efectos derivados de este Contrato, las Partes fijan domicilio especial en la comuna y ciudad de Santiago, Chile.
- XXII. MODIFICACIÓN DE LAS “CONDICIONES”:** La **“App”** se reserva el derecho de modificar estas **“Condiciones”** en cualquier momento y sin expresión de causa. No obstante lo anterior, cambios

significativos serán notificados mediante la publicación de un anuncio en el Sitio Web de **Livelif** y por medio de un correo electrónico dirigido al “**Usuario**”, el que tendrá un plazo de 15 días para optar entre la aceptación de los nuevos términos y condiciones o el término del Servicio. Si el “**Usuario**”, transcurridos dichos 15 días, no manifiesta su voluntad de manera expresa, se entenderá que acepta las nuevas condiciones que le fueron notificadas por escrito.

XXIII. AVISOS IMPORTANTES:

- **Aviso de salud mental:** Livelif (la “**App**”) NO es un sustituto de terapia profesional o tratamiento médico, es por lo que el “**Usuario**” no debe tomar decisiones médicas basadas en el contenido e información de la “**App**” y debe buscar ayuda profesional inmediata en caso de experimentar alguna crisis emocional.
- **Aviso financiero:** Las sugerencias financieras aportadas por la “**App**” son referenciales y educativas, por lo que no se debe considerar como asesoría profesional, por lo que el “**Usuario**” deberá consultar con un asesor financiero certificado para la toma de decisiones importantes.
- **Aviso a menores de edad:** El “**Servicio**” no está dirigido a menores de dieciocho (18) años, es por lo que no recopilamos intencionalmente datos de menores de edad.

XXIV. CONTACTO Y SOPORTE:

- **Soporte general:** Comunicarse al correo electrónico xxxx; horario de atención xxxxx; tiempo de respuesta xxxx
- **Legales:** Comunicarse al correo electrónico xxxx; horario de atención xxxx; tiempo de respuesta xxx; dirección postal (dirección)
- **Privacidad y datos:** Comunicar al correo electrónico xxxx; oficial de protección de datos (nombre); tiempo de respuesta xxxx

IMPORTANTE: Estos términos y condiciones entran en vigencia desde el momento de su aceptación y permanecerán vigentes mientras uses LIVELIFE APP

Última actualización: xxxx **Versión 1.0**

C Livelif. Todos los derechos reservados.